



LGPD

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(Lei nº 13.709/2018)

Prof.: Jósis Alves

A Estrutura da ANPD

Análise Jurídica e Aplicação Prática (Arts. 55-A a 55-I)

A Criação da ANPD (Art. 55-A)

Art. 55-A. Fica criada a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD), autarquia de natureza especial vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, dotada de autonomia funcional, técnica, decisória, administrativa e financeira, com patrimônio próprio e com sede e foro no Distrito Federal, nos termos da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019. (Redação dada pela Lei nº 15.352, de 2026)

Entendendo a "Autarquia de Natureza Especial"



- **Vínculo Orçamentário:** Conectada ao MJSP para políticas públicas, mas sem receber ordens diretas.
- **Autonomia Técnica/Decisória:** Poder irrestrito para investigar e multar empresas sem aprovação superior.
- **Administrativa/Financeira:** Gestão de patrimônio e orçamento próprios no Distrito Federal.

Exemplo Prático: Se a ANPD decidir investigar um órgão do governo federal, ela possui total independência legal para fazê-lo.

Composição da Agência (Art. 55-C)

Art. 55-C. A ANPD é composta de:

- I - Conselho Diretor, órgão máximo de direção;
- II - Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade;
- III - Corregedoria;
- IV - Ouvidoria;
- V - (revogado);
- V-A - Procuradoria;
- V-B - Auditoria; e
- VI - unidades administrativas e unidades especializadas.

O Organograma da Proteção de Dados



Nota Estratégica: O Conselho Diretor dita as regras e penalidades. O Conselho Nacional apenas sugere e debate. Auditoria e Procuradoria garantem compliance interno e defesa judicial (incluídas em 2026).

O Conselho Diretor e sua Escolha (Art. 55-D, caput a §2º)

Art. 55-D. O Conselho Diretor da ANPD será composto de 5 (cinco) diretores, incluído o Diretor-Presidente.

§ 1º Os membros do Conselho Diretor da ANPD serão escolhidos pelo Presidente da República e por ele nomeados, após aprovação pelo Senado Federal, nos termos da alínea 'f' do inciso III do art. 52 da Constituição Federal, e ocuparão cargo em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, no mínimo, de nível 5.

§ 2º Os membros do Conselho Diretor serão escolhidos dentre brasileiros que tenham reputação ilibada, nível superior de educação e elevado conceito no campo de especialidade dos cargos para os quais serão nomeados.

Filtros de Seleção da Alta Liderança

Processo de 3 Etapas



Checklist Obrigatório



Cidadania

Brasileiros natos ou naturalizados.



Conduta

Reputação ilibada; sem histórico judicial desabonador.



Expertise

Nível superior + Elevado conceito na área de atuação.

Insight: O Senado atua como um freio de arrumação, garantindo que a escolha não seja puramente política, mas fundamentada em notório saber em privacidade e tecnologia.

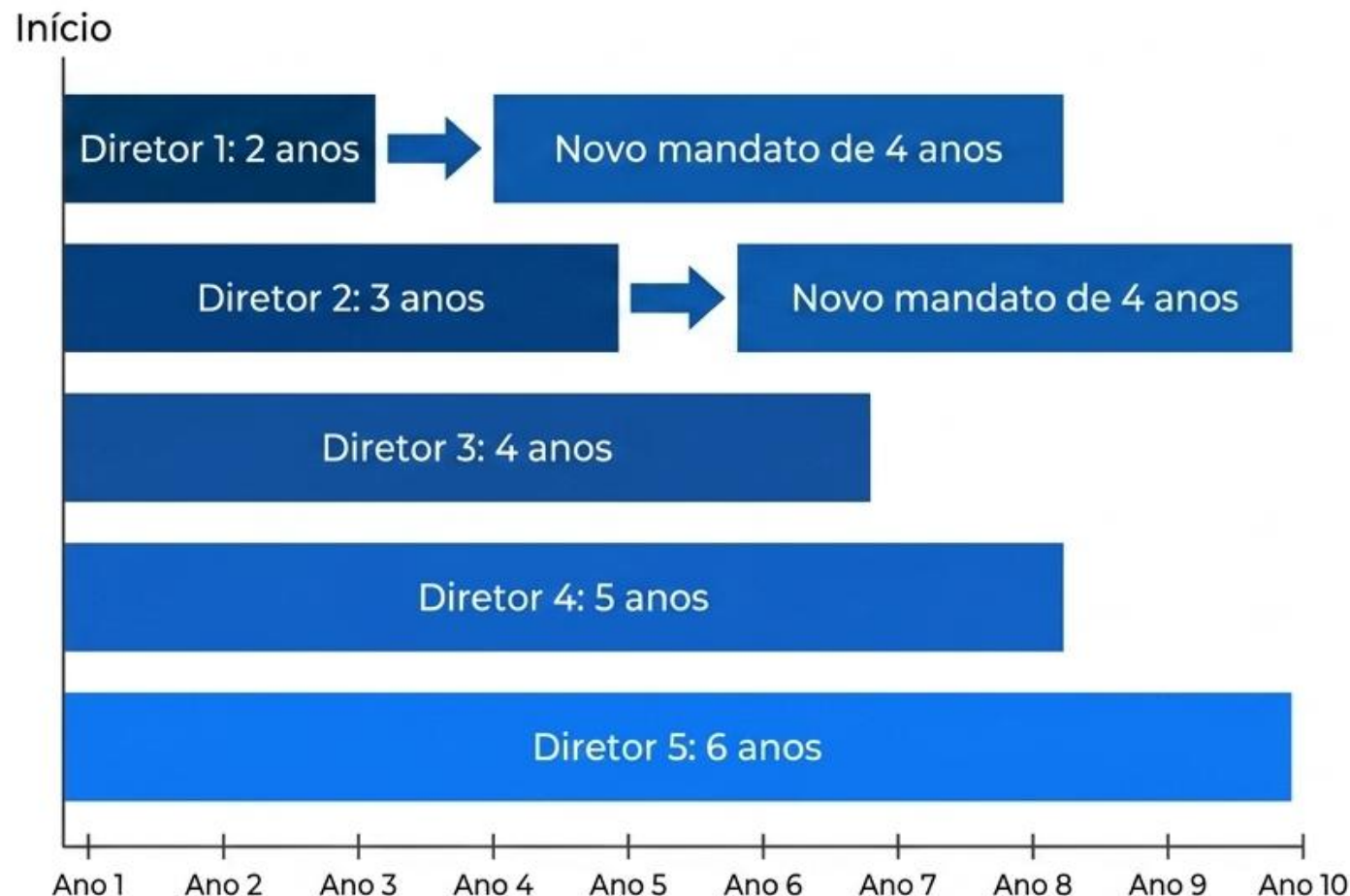
Regras de Mandato (Art. 55-D, §3º a §5º)

§ 3º O mandato dos membros do Conselho Diretor será de 4 (quatro) anos.

§ 4º Os mandatos dos primeiros membros do Conselho Diretor nomeados serão de 2 (dois), de 3 (três), de 4 (quatro), de 5 (cinco) e de 6 (seis) anos, conforme estabelecido no ato de nomeação.

§ 5º Na hipótese de vacância do cargo no curso do mandato de membro do Conselho Diretor, o prazo remanescente será completado pelo sucessor.

A Estratégia dos Mandatos Escalonados



- **Amnésia Institucional:** O escalonamento impede que todo o conselho seja trocado simultaneamente, preservando o conhecimento acumulado.
- **Blindagem Política:** Mandatos que ultrapassam ou não coincidem com ciclos presidenciais de 4 anos evitam aparelhamento político imediato.
- **Vacância:** Se um diretor sai no ano 2 de um mandato de 4 anos, o sucessor cumpre apenas os 2 anos restantes, mantendo a engrenagem intacta.

Perda de Mandato (Art. 55-E)

Art. 55-E. Os membros do Conselho Diretor somente perderão seus cargos em virtude de renúncia, condenação judicial transitada em julgado ou pena de demissão decorrente de processo administrativo disciplinar.

§ 1º Nos termos do caput deste artigo, cabe ao Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República instaurar o processo administrativo disciplinar, que será conduzido por comissão especial constituída por servidores públicos federais estáveis.

§ 2º Compete ao Presidente da República determinar o afastamento preventivo, somente quando assim recomendado pela comissão especial de que trata o § 1º deste artigo, e proferir o julgamento.

A Proteção contra Interferências Arbitrárias



Renúncia

(Ato Voluntário)



Condenação Judicial

(Transitada em julgado; sem possibilidade de recurso)



PAD

(Processo Disciplinar via Comissão de Servidores Estáveis)

Estabilidade Reforçada: Diferente de Ministros de Estado (cargos ad nutum), os diretores possuem mandato fixo. O Presidente da República não pode afastar um diretor puramente por discordar tecnicamente de uma multa ou regulação aplicada pela ANPD.

Regras Pós-Exercício (Art. 55-F)

Art. 55-F. Aplica-se aos membros do Conselho Diretor, após o exercício do cargo, o disposto no art. 6º da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.

Parágrafo único. A infração ao disposto no caput deste artigo caracteriza ato de improbidade administrativa.

A "Quarentena" e o Conflito de Interesses



- **Pausa Regulatória (Lei 12.813):** Exige-se um período obrigatório de 6 meses de inatividade no setor privado para evitar o uso de informações privilegiadas (recebendo salário compensatório).
- **Exemplo Prático:** Um ex-diretor é absolutamente proibido de sair da ANPD na sexta-feira e assumir a vice-presidência de compliance de uma Big Tech na segunda-feira.
- **Risco Gravíssimo:** A violação da quarentena transcende a ética institucional e é tipificada diretamente como Improbidade Administrativa.

Estrutura e Pessoal Interno (Arts. 55-G a 55-I)

Art. 55-G. Ato do Presidente da República disporá sobre a estrutura regimental da ANPD.

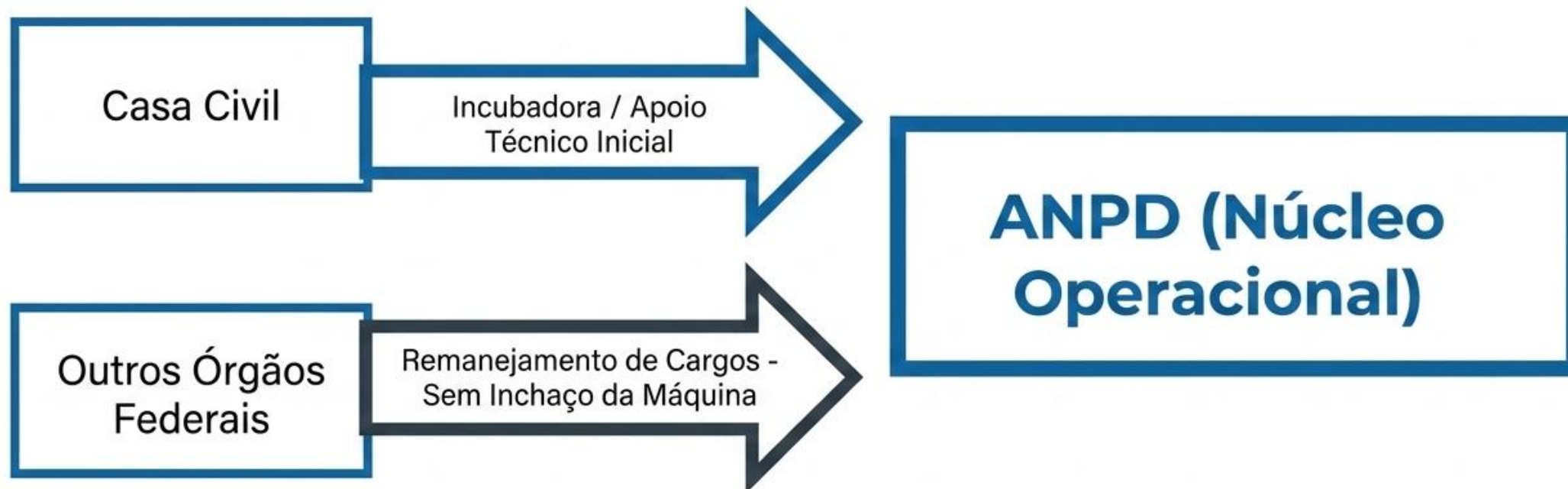
§ 1º Até a data de entrada em vigor de sua estrutura regimental, a ANPD receberá o apoio técnico e administrativo da Casa Civil da Presidência da República para o exercício de suas atividades.

§ 2º O Conselho Diretor disporá sobre o regimento interno da ANPD.

Art. 55-H. Os cargos em comissão e as funções de confiança da ANPD serão remanejados de outros órgãos e entidades do Poder Executivo federal.

Art. 55-I. Os ocupantes dos cargos em comissão e das funções de confiança da ANPD serão indicados pelo Conselho Diretor e nomeados ou designados pelo Diretor-Presidente.

Como a Máquina Funciona por Dentro



- **Transição Eficiente:** A Casa Civil funcionou como o "berçário" da infraestrutura da ANPD até sua total independência física e regimental.
- **Divisão de Poder Interno:** O Conselho Diretor indica os nomes de confiança, mas a "canetada" final de nomeação pertence exclusivamente ao Diretor-Presidente, garantindo governança dupla.

1) Ano: 2026 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Câmara dos Deputados

A Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD), autarquia de natureza especial dotada de autonomia funcional, técnica, decisória, administrativa e financeira, possui competência sancionatória em caso de tratamento de dados realizado em descumprimento à legislação.

2) Ano: 2026 Banca: Quadrix Órgão: CRECI - 24ª Região (RO) Prova: Quadrix - 2026 - CRECI - 24ª Região (RO) - Assistente Administrativo

Os ocupantes dos cargos em comissão e das funções de confiança da ANPD serão indicados pelo conselho diretor e nomeados pelo presidente da República.

3) Ano: 2025 Banca: Quadrix Órgão: CRP - SP Provas: Quadrix - 2025

O conselho diretor da ANPD será composto de cinco diretores, incluído o diretor-presidente.

GABARITO

1 - certo

2 - errado

3 - certo